



PUTUSAN
Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rofi Rohman Assidiqi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Malaka Baru, RT 007, RW 007, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2025 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendi Santoso SH, dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT004 RW003 Kel Harapan Mulya kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan satria Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 26 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 18 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 18 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI ALIAS ROFI BIN MUHAMAD SUAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI ALIAS ROFI BIN MUHAMAD SUAIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api berjenis Pistol, bertuliskan SIGG SAUER, Warna Hitam;
 - 10 (sepuluh) Butir Amunisi atau Peluru dengan kaliber 9 mm, Warna Emas;
 - 1 (satu) Tas bertuliskan "SUPERINDO, Lebih Asik TANPA Kantong Plastik" dan terdapat gambar Singa dan Daun, Wama Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI, NIK: 3175071211010013;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-156/M.2.17/Eku.2/11/2025 tanggal 4 November 2025, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus pada tahun 2025 bertempat di *Cotta Coffee*, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2025, terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI menghubungi seseorang yang bernama YADI untuk menanyakan apakah memiliki senjata api yang dapat terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI beli, dan seseorang yang bernama YADI menawarkan kepada terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI 1 (satu) unit Senjata Api dengan Merk SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm, berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm, seharga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli dengan cara transfer Rekening BCA Syariah Norek. : 017 0020 838 atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI Ke Rekening BCA Norek. : 2831 5673 19 atas nama YADI SUPRIYADI,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses pengiriman Senjata tersebut dengan menggunakan kurir J&T ke alamat tinggal terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI yang beralamat di Jalan Bintara I, RT. 006, RW. 002, No. 24, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan selanjutnya senjata SIGG SAUER tersebut telah terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI terima dan terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI kuasai pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2025, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI menerima pesan dari saksi ALEXANDER HAYDAR bermaksud mengajak terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI untuk bertemu di *Cotta Coffee*, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Bekasi Kota, untuk meminum kopi sambil mengobrol, namun terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI menjawab bahwa dirinya ingin Cash On Delivery (COD) / kegiatan jual beli 1 (satu) unit Senjata Api dengan Merk SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm, berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm;
- Kemudian pada pukul 20.30 WIB, terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI tiba di lokasi tersebut sambil membawa tas Belanja Warna merah yang berisi 1 (satu) unit Senjata Api dengan Merk SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm, berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm, lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI mengatakan kepada saksi ALEXANDER HAYDAR "*KHAIDAR, GUA KELUAR DULU YA BENTAR*" sambil membawa tas belanja warna merah tersebut, sekira 5 menit kemudian ada beberapa petugas kepolisian menangkap terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senjata Api dengan Merk SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm, berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm milik terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No Lab. 5366/BSF/2025 tanggal 8 September 2025 dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I sub 1 adalah jenis senjata api rakitan model pistol, berdiameter lubang laras Ø=9,06mm komponen lengkap berfungsi dengan baik dan dapat meledak, 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.1 s.d Q2.10 yang tersebut pada bab I sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9x19mm, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

- Bahwa terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*;

Perbuatan terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wijaya Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi tanpa di lengkapi dengan Surat-Surat yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa akan menjual senjata api tersebut seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada seseorang yang memiliki dan akan menjual senjata api ilegal/tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/tanpa adanya persetujuan penguasaan senjata api dari instansi yang berwenang, dan peristiwa tersebut akan terjadi di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Bekasi Kota, kemudian setelah dilakukan tindakan Surveilence (pengamatan) dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, didapati seseorang yang bernama Rofi Rohman Assidiqi akan menjual 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan atas hal tersebut selanjutnya Tim Opsnal Unit V Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, melakukan tindakan hukum terhadap Terdakwa dan barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, untuk kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang sah terkait kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr. YADI seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan pengiriman senjatanya dengan menggunakan kurir ekspedisi, dan saat ini sdr. YADI masih dalam proses pencarian keberadaannya yang informasinya berada di daerah Bandung;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) adalah benar sesuai dengan yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Aditya Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi tanpa di lengkapi dengan Surat-Surat yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa akan menjual senjata api tersebut seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada seseorang yang memiliki dan akan menjual senjata api illegal/tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/tanpa adanya persetujuan penguasaan senjata api dari instansi yang berwenang, dan peristiwa tersebut akan terjadi di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kel. Jaticepaka, Kec. Pondok Gede, Bekasi Kota, kemudian setelah dilakukan tindakan Surveilence (pengamatan) dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, didapati seseorang yang bernama Rofi Rohman Assidiqi akan menjual 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan atas hal tersebut selanjutnya Tim Opsnal Unit V Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, melakukan tindakan hukum terhadap Terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa tersebut, untuk kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Metro Jaya guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang sah terkait kepemilikan senjata api tersebut;
 - Bahwa senjata api tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr. YADI seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan pengiriman senjatanya dengan menggunakan kurir ekspedisi, dan saat ini sdr. YADI masih dalam proses pencarian keberadaannya yang informasinya berada di daerah Bandung;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) adalah benar sesuai dengan yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Alexander Haydar Ghifari Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sebagai teman kuliah di STAI Indonesia, Klender, Jakarta Timur pada Fakultas Pendidikan Agama;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) yang merupakan milik Terdakwa dan akan Terdakwa jual pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) adalah milik Terdakwa, karena awalnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mengirimkan pesan WhatsApp bermaksud mengajak Terdakwa untuk bertemu di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota, untuk meminum kopi sambil ngobrol, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin COD

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cash On Delivery)/kegiatan jual beli dan hingga akhirnya Terdakwa bersedia bertemu di lokasi tersebut pada pukul 19.30 WIB;

- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di lokasi tersebut sambil membaw tas belanja warna merah yang berisi sebuah barang, yang Saksi duga merupakan senjata api. Selanjutnya Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan pukul 21.30 WIB Terdakwa mengatakan “Khaidar gua keluar dulu ya bentar” sambil membawa tas belanja warna merah tersebut, dan Saksi jawab “ya udah”, sekitar 5 menit kemudian ada beberapa petugas Kepolisian mendatangi Saksi bersama Terdakwa, yang selanjutnya Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) milik Terdakwa yang sebelumnya dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas belanja warna merah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa memiliki 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter), namun Terdakwa sebelumnya pernah mengatakan bahwa cara nya dalam memiliki senjata api tersebut yaitu dengan membeli secara online dan sistem paket, untuk selebihnya Saksi tidak mengetahui lagi karena hanya itu saja informasi yang di sampaikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada sekitar tanggal 9 Agustus 2025, Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menjual senjata api, namun Saksi menolaknya dengan alasan bahwa Saksi tidak mau terlibat dalam kegiatan jual beli senjata api karena berbahaya dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sejak tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 18.30 WIB, karena pada saat Saksi mengajaknya bertemu di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota, Terdakwa beralasan datang telat karena sedang menunggu paketnya (senjata api) datang kerumahnya yang beralamat di Gang Gasun, Jalan Bintara I, RT. 006, RW. 002, No. 24, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rizky Dwi Gustian, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHP, penyidik menganggap perlu meminta keterangan ahli, yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan dalam perkara tindak pidana bidang senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI, untuk selanjutnya Ahli sebagai ahli bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian dimiliki;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam memberikan keterangan saat ini Ahli telah ditugaskan dari Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah No. Sprin/ 2091 /VIII/RES.1.17/2025, tanggal 20 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Intelijen Kemanan KOMBES MIKO INDRAYANA, S.I.K.;
- Bahwa Ahli bertugas di Subdit IV/Wassendak Dit. Intelkam Polda Metro Jaya sejak tahun 2024 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa Ahli saat sekarang ini berpangkat Brigadir Polisi dan jabatan sebagai Banit 5 Subdit IV/Wassendak Dit. Intelkam Polda Metro Jaya. Kantor tempat Ahli bertugas tersebut diatas berkaitan dengan Pengawasan Persenjataan dan Bahan Peledak khususnya wilayah Hukum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan dimaksud dengan senjata api dan airgun, airsoftgun sebagai berikut :
 - Pengertian Senjata Api sesuai Undang-Undang Senjata Api 1936 (Undang-Undang 19 Maret L.N. No. 170 diubah dan ditambah dengan undang-undang 30 Mei 1939 L.N. No. 278) Undang-Undang tentang milik, perdagangan dan pengangkutan senjata api, misiu dan amunisi di Indonesia pasal 1 ayat (1) apabila didalam undang-undang atau didalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan Undang-undang ini dikatakan tentang : Senjata Api, Amunisi; maka termasuk didalam pengertian itu juga :
 - a) Bagian-bagian senjata api;
 - b) Mariam-mariam dan penyembur api dan bagian-bagiannya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol – pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan Selanjutnya senjata - senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda-tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan; demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;
- Bahwa pasal 1 ayat (2) bagian-bagian amunisi seperti selongsong-selongsong, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal; pasal 1 ayat (3) semua benda-benda yang terapung;
 - Bahwa Senjata Api ialah senjata api yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak, termasuk dalam pengertian itu juga bagian-bagian senjata api, meriam-meriam dan senjata penembur api serta bagian-bagiannya ; senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas, pistol penyembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya dan atau pistol atau revolver lomba dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan; senjata tiruan/mainan yang bentuk dan teknis cara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang, sebagaimana bunyi pasal 1 (1c) dan pasal 1 (3) UU Senjata Api 1936;
 - Bahwa Senjata Api Olahraga adalah senjata api, pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan atau airsoft gun yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis (full automatic);
 - Bahwa Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637);

- Bahwa Airgun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan gotri (Ball Bearing) atau peluru mimis, dengan system kerja Non Blow Back dengan menggunakan tenaga dari gas CO2 serta memiliki kekuatan lontar peluru lebih dari 2 (dua) joule;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan peluru dan kaliber sebagai berikut :
 - Kaliber adalah Jarak antara dua galangan pada laras yang saling berhadapan;
 - Peluru ialah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

yang mengatur tentang senjata api dan perijinannya yaitu Undang-Undang Senjata Api 1936 (Undang-Undang 19 Maret 1937 L.N No.170 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 30 Mei 1939 L.N. No. 278) tentang memiliki, perdagangan dan pengangkutan senjata api, mesiu dan munisi di Indonesia; Perundang-Undangan senjata api No. 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan perizinan yang diberikan menurut undang-undang mengenai senjata api; Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (2e) berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, senjata api non organik TNI/Polri, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api;
- Bahwa dapat ahli jelaskan terkait dengan senjata dan munisi yang diperlihatkan adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar 1 (tampilan kanan) :Satu unit senjata jenis pistol beserta magazén;
 - Gambar 2 (tampilan kiri) :Satu unit senjata jenis pistol beserta magazén;
 - Gambar 3 (amunisi) :amunisi kaliber 9 mm sebanyak 10 butir;
 - Bahwa dapat dijelaskan berkaitan dengan pertanyaan nomor 8 (delapan) bahwa pada senjata tersebut, terdapat tanda yang bertuliskan “SIGG SAUER”, kemudian dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Untuk menjelaskan senjata asli atau tidak ber merk “SIGG SAUER” perlu dilakukan uji balistik di Laboratorium Forensik Mabes Polri ;
 - Untuk menjelaskan senjata asli atau tidak asli perlu dilakukan uji balistik di Laboratorium Forensik Mabes Polri;
 - Pabrik Sigg Sauer berawal di Jerman pada tahun 1976 sebagai kemitraan antara perusahaan Swiss Schweizerische Industrie Gesellschaft (SIG) dan perusahaan Jerman JP Sauer & Shon, yang kemudian melahirkan SIG Sauer GmbH dan SIG Sauer AG. Perusahaan ini kini memiliki oprasi di Swiss, Jerman dan Amerika Serikat, dengan cabang di AS (Sig Sauer Inc.) didirikan pada tahun 1985;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata api, Senjata api Non organik TNI/POLRI harus memiliki ijin impor, serta ijin pemilikan dan penggunaan dari MABES POLRI;
 - Bahwa permohonan pemilikan senjata Non organik TNI/POLRI diajukan ke Siyanmin bagian perijinan Senpi Polda, selanjutnya pengecekan lapangan terhadap pemohon untuk diterbitkan rekomendasi kemudian baru diajukan ke BIK (Badan Intelijen Kemanan) Mabes Polri jika dinyatakan memenuhi syarat di keluarkan Surat Ijin Pemegang Senpi oleh Mabes Polri;
2. Sopan Utomo, S.T., S.I.K., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, penyidik menganggap perlu meminta keterangan ahli, yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan dalam perkara tindak pidana bidang senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ROFI ROHMAN

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI, untuk selanjutnya Ahli sebagai ahli bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian dimiliki;

- Bahwa Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 2009, Setelah lulus dari Pendidikan Akademi Kepolisian, Jabatan Ahli saat ini adalah Ps. Kepala Subbidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah Ahli laksanakan selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik, Ahli sudah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana sejak Ahli menjabat sebagai Ps. Kepala Sub Bidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri yaitu sejak tahun 2022;
- Bahwa saat ini jabatan Ahli adalah Ps. Kepala Subbidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri. Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Ahli pada jabatan tersebut adalah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan senjata api dan peluru;
 - Senjata api : Suatu perkakas (Alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan Plastik) yang mempunyai komponen atau alat-alat mekanik seperti barrel (laras), hammer (pemukul), trigger (pemicu), housing (pegas/per), chamber (tempat peluru/slinder/magasen) yang dapat melontarkan anak peluru (proyektil/bullet) melalui laras pada suatu target dengan bantuan bahan peledak/mesiu yang dapat melukai mahluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati);
 - Senapan Angin : Suatu perkakas (alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan plastik) yang mempunyai komponen atau alat-alat mekanik seperti barrel (laras), hammer (pemukul), trigger (pemicu), housing (pegas/per), chamber (tempat peluru/slinder/magazen) yang dapat melontarkan anak peluru (mimis) melalui laras pada suatu target dengan tekanan udara / angin yang dapat melukai mahluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati);
 - Airsoftgun : Suatu perkakas (alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan plastik) yang mempunyai komponen atau

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



alat-alat mekanik seperti barrel (laras), hammer (pemukul), trigger (pemicu), housing (pegas/per), chamber (tempat peluru/slinder/magazen) yang dapat melontarkan anak peluru (pellet) melalui laras pada suatu target dengan tekanan udara atau gas yang dapat melukai makhluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati);

- Bahwa Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris berdasarkan surat nomor : B /33727/IX/RES.1.17/2025/Ditreskrimum, tanggal 03 September 2025, perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dan Nomor : B/3945/IX//RES.1.17/2025/Ditreskrimum, tanggal 09 September 2025, Perihal Permintaan pemeriksaan saksi ahli, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Membawa Senjata tersebut;
- Bahwa Ahli bersama tim selaku pemeriksa barang bukti secara laboratoris pada Puslabfor Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai surat permintaan tersebut berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. : 5366/BSF/2025, tanggal 08 September 2025;
- Bahwa barang bukti yang diterima oleh Puslabfor Bareskrim Polri dari Penyidik Polsek Kembangan adalah 1 (satu) buah plastik bening yang berisi barang bukti dan diberi label, yang disita dari tersangka atas nama sdr. ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI, setelah dibuka berisikan :
 - 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 (lihat foto nomor 2, 3, 4a dan 4b);
 - 10 (sepuluh) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d Q2.10 (lihat foto nomor 3, 5a dan 5b);
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan Barang Bukti secara laboratoris terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yaitu :
 - No. Lab. : 5366/BSF/2025, tanggal 08 September 2025;
 - Terhadap 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 tersebut adalah jenis senjata api rakitan jenis Pistol dengan diameter lubang laras $\varnothing = 9,06$ mm, yang mempunyai alat



mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), peluru (magazine), barrel (laras) kamar dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap;

- Bahwa adapun data karakteristik dari 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1, yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q1
1.	Jenis	Senjata Api Rakitan
2.	Diameter Lubang Laras	9,06 mm
3.	Tulisan pada bagian badan senjata api :	
	a. Pada sisi kanan	-
	b. Pada sisi kiri	SIGG SAUER
4.	Model	Pistol
5.	Pabrik / Buatan	Rakitan
6.	Nomor seri	-
7.	Dimensi Senjata :	
	a. Panjang senjata	18,7 cm
	b. Berat senjata	1065 gram
8.	Laras :	
	a. Panjang Laras	10,5 cm
	b. Tebal Laras	1,73 mm
	c. Diameter Laras	9,06 mm
9.	Rifling (Twist/Alur)	Kanan
10.	Tempat Peluru	Magazine
11.	Pemeriksaan GSR	Positif Mengandung GSR

(lihat foto nomor 2, 3, 4a dan 4b);

Suhu ruangan Lab pada saat pemeriksaan barang bukti adalah 230 C, RH : 50 % dan Uncertainty U95: $\pm 0,005$ mm;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.1 s.d Q2.10 yang tersebut pada Bab I Sub 2 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti terhadap 10 (sepuluh) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d Q2.10 tersebut adalah



peluru tajam kaliber 9x19 mm ber-headstamp PIN 9 CO buatan Indonesia dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
Adapun data identifikasi pemeriksaan peluru bukti adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q2.1 s.d Q2.10
1.	Kaliber	9x19mm
2.	Jenis Peluru	Tajam/Full Metal Jacket
3.	Bentuk Peluru	Round Nose
4.	Panjang Peluru	29,51 mm
5.	Berat Peluru	12,285 gram
6.	Primer	Center Fire
7.	Jenis Selongsong Peluru	Rimless
8.	Bentuk Selongsong Peluru	Conical
9.	Panjang Selongsong Peluru	18,90 mm

(lihat foto nomor 2, 5a dan 5b);

Suhu ruangan Lab pada saat pemeriksaan barang bukti adalah 230 C,
RH : 50 % dan Uncertainty U95: $\pm 0,005$ mm;

- Bahwa cara pemeriksaan secara laboratoris yang Ahli dan tim Sub Bidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri lakukan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) senjata bukti yang selanjutnya disebut Q1 berdasarkan IK.7.2.2.4-01/BSF tentang pemeriksaan senjata api;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 dalam kondisi dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan, yang mana apabila dimiliki oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab jika disalahgunakan akan menimbulkan dampak atau mengakibatkan kerusakan, korban luka maupun korban jiwa bagi orang lain atau masyarakat dan dapat membahayakan keamanan Negara;
- Bahwa yang berhak untuk menyerahkan, membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata tersebut pada 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 adalah orang



atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah;

- Bahwa menyerahkan, membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata tersebut adalah hal yang melawan hukum dan memiliki sanksi hukum jika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Perundang-Undangan senjata api No. 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api;
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan perizinan yang diberikan menurut undang-undang mengenai senjata api;
 - Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah aturan hukum yang mengatur tentang Senjata api, Amunisi dan Bahan Peledak;
 - Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (2e) berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
 - Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, senjata api non organik TNI/Polri, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api;
- Bahwa barang siapa menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya berikut amunisi / peluru tersebut, harus dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari pihak BA INTELKAM POLRI;
- Bahwa apabila seseorang, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya berikut amunisi / peluru tersebut tanpa Hak dan tidak lengkapi dengan surat ijin, maka terhadap orang tersebut dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan dapat diancam dengan hukuman mati,



atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi – tingginya selama 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa setelah penyidik menjelaskan kepada ahli, bahwa Unit V Subdit Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa ROFI ROHMAN ASSIDIQI alias ROFI bin MUHAMAD SUAIDI, yang diduga tanpa hak menguasai dan memperjual belikan senjata api berikut amunisi tersebut, kemudian berdasarkan keahlian yang ahli miliki bahwa perbuatan tersangka tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter);
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang akan menjual senjata api tersebut seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa juga sedang bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Alexander Haydar Ghifari Ahmad yang perannya hanya mendampingi Terdakwa dan tidak mengetahui apapun tentang senjata api yang akan Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) dengan cara membeli dari sdr. YADI seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk proses transaksi nya yaitu dengan cara transfer VIA Rekening BCA Syariah Norek. : 017 0020 838 atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI Ke Rekening BCA Norek. : 2831 5673 19 atas nama YADI SUPRIYADI;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata Airgun jenis Revolver Merk WinGun 733/22 LR, berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 22 mm (dua puluh dua mili meter), dari seseorang yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



mengaku bernama sdr. NOFAL yang Terdakwa kenal melalui media social *FaceBook Marketplace*, seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan senjata tersebut Terdakwa kuasai hingga bulan Juni tahun 2025, kemudian pada bulan Juni 2025, dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa berniat untuk menjual senjata api tersebut, namun dikarenakan *Triger* nya rusak, maka Terdakwa memperbaiki senjata api tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama sdr. WIWIT yang Terdakwa kenal dari media social *FaceBook Marketplace*, yang bertempat tinggal di daerah Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan dekat kampus Universitas Pancasila, dengan total biaya perbaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah termasuk biaya Upgrade menjadi caliber 3.8 dan 10 (sepuluh) butir peluru 3.8 mm (tiga titik delapan mili meter);

- Bahwa pada saat proses perbaikan senjata api tersebut, Terdakwa ditawarkan senjata api merek Walter 9 mm (sembilan mili meter) warna hitam oleh seseorang yang mengaku bernama sdr. YADI (spesialis Upgrade senjata api) yang merupakan teman dari sdr. WIWIT, hingga akhirnya Terdakwa bersedia membeli senjata api merek Walter 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juli 2025, 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Revolver Merk WinGun 733 yang telah di *upgrade* tersebut Terdakwa ambil dari sdr. YADI, yang mana proses pengambilannya dengan cara dikirim via Kurir J&T dengan durasi 3 (tiga) hari, selanjutnya senjata api tersebut telah Terdakwa kuasai;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2025, Terdakwa mengiklankan 1 (satu) pucuk senjata Airgun jenis Revolver Merk WinGun 733 caliber 3.8 (telah di *upgrade*) berikut 1 (satu) pucuk senjata api merk Walter 9 mm (sembilan mili meter), di media social *FaceBook Marketplace* pada beberapa Grup antara lain Pecinta senjata api, Jual beli Senjata Api, Senjata Api Lovers, yang kemudian ada seseorang yang mengaku bernama sdr. AJI yang berminat dengan semua senjata api Terdakwa tersebut dan bersedia membeli seharga:
 - Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pucuk senjata Airgun jenis Revolver Merk WinGun 733 caliber 3.8;
 - Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pucuk senjata api merk Walter 9 mm (sembilan mili meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadilah transaksi jual beli dengan cara transfer (bukti transfer hilang), dan senjata tersebut Terdakwa kirim Via Kurir Gojek ke alamat Jalan Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten 15560;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, Terdakwa menghubungi sdr. YADI untuk menanyakan apakah sdr. YADI memiliki senjata api yang dapat Terdakwa beli, dan sdr. YADI menawarkan kepada Terdakwa1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter), seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli dengan cara transfer Rekening BCA Syariah Norek. : 017 0020 838 atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI Ke Rekening BCA Norek. : 2831 5673 19 atas nama YADI SUPRIYADI, dengan proses pengiriman Senjata tersebut dengan menggunakan kurir J&T ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Bintara I, RT. 006, RW. 002, No. 24, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan selanjutnya senjata SIGG SAUER tersebut telah Terdakwa terima dan Terdakwa kuasai pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai senjata api tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas belanja warna merah di kamar tidur tempat tinggal Terdakwa tersebut;
- Bahwa senjata tersebut belum Terdakwa pergunakan maupun di letuskan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api tersebut dalam kegiatan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kelengkapan surat-surat legalitas peruntukan senjata api tersebut, karena pada saat membelinya Terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api dengan Merk SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm, berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm, yang dibungkus dengan dengan dus berlakban coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang bagaimana cara dari sdr. YADI SUPRIYADI dalam memiliki 1 (satu) pucuk Senjata Api dengan Merk SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm, berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm, yang selanjutnya senjata tersebut Terdakwa beli;
- Bahwa namun menurut Terdakwa bahwa sdr. YADI SUPRIYADI dapat memiliki senjata api tersebut dari pihak lain lagi yang dibuat di sebuah *WorkShop/bengkel* pembuatan senjata api, karena sdr. YADI SUPRIYADI pernah mengatakan kepada Terdakwa melalui Chat WhatApps, bahwa dia

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dana untuk menebus unit senjata api pesanan orang lain yang sedang dikerjakan di sebuah bengkel pembuatan senjata api;

- Bahwa untuk lokasi bengkel pembuatannya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sama sekali tidak masuk dalam jaringan terorisme maupun komunitas / perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menggunakan senjata api tersebut hanya untuk koleksi;
- Bahwa Terdakwa menjual senjata api tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual senjata api tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan setelah membeli senjata api tanpa ijin untuk koleksi, ternyata terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-harinya sehingga Terdakwa menjual senjata api tersebut dikarenakan pendapatannya sebagai driver gojek berkurang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api berjenis Pistol. bertuliskan SIGG SAUER, Warna Hitam;
2. 10 (sepuluh) Butir Amunisi atau Peluru dengan kaliber 9 mm, Warna Emas;
3. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI, NIK: 3175071211010013;
4. 1 (satu) Tas bertuliskan "SUPERINDO, Lebih Asik TANPA Kantong Plastik" dan terdapat gambar Singa dan Daun, Warna Merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No Lab. 5366/BSF/2025 tanggal 8 September 2025 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I sub 1 adalah jenis senjata api rakitan model pistol, berdiameter lubang laras $\varnothing=9,06\text{mm}$ komponen lengkap berfungsi dengan baik dan dapat meledak, 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.1 s.d Q2,10 yang tersebut pada bab I sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9x19mm, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter);
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang akan menjual senjata api tersebut seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa juga sedang bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Alexander Haydar Ghifari Ahmad yang perannya hanya mendampingi Terdakwa dan tidak mengetahui apapun tentang senjata api yang akan Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) dengan cara membeli dari sdr. YADI seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk proses transaksi nya yaitu dengan cara transfer VIA Rekening BCA Syariah Norek. : 017 0020 838 atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI Ke Rekening BCA Norek. : 2831 5673 19 atas nama YADI SUPRIYADI;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama sdr. YADI untuk menanyakan apakah memiliki senjata api yang dapat Terdakwa beli, dan seseorang yang bernama sdr. YADI menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter), seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli dengan cara transfer Rekening BCA Syariah Norek. : 017 0020 838 atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI Ke Rekening BCA Norek. : 2831 5673 19 atas nama sdr. YADI SUPRIYADI, dengan proses pengiriman Senjata tersebut dengan menggunakan kurir J&T ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Bintara I, RT. 006, RW. 002, No. 24, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan selanjutnya senjata SIGG SAUER tersebut telah Terdakwa terima dan Terdakwa kuasai pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima pesan dari Saksi Alexander Haydar Ghifari Ahmad

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud mengajak Terdakwa untuk bertemu di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota, untuk meminum kopi sambil mengobrol, namun Terdakwa menjawab bahwa dirinya ingin Cash On Delivery (COD) / kegiatan jual beli 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter);

- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa tiba di lokasi tersebut sambil membawa tas Belanja Warna merah yang berisi 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter), lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alexander Haydar Ghifari Ahmad "Khaidar, gua keluar dulu ya bentar" sambil membawa tas belanja warna merah tersebut, sekitar 5 menit kemudian ada beberapa petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) milik Terdakwa yang rencananya akan dijual dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No Lab. 5366/BSF/2025 tanggal 8 September 2025 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I sub 1 adalah jenis senjata api rakitan model pistol, berdiameter lubang laras $\varnothing=9,06\text{mm}$ komponen lengkap berfungsi dengan baik dan dapat meledak, 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.1 s.d Q2,10 yang tersebut pada bab I sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9x19mm, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, namun pada ayat (2) berbunyi “dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306. dan b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal dalam KUHPidana Nasional yaitu Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Rofi Rohman Assidiqi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet”:

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu Hukum (Doktrin) , *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menurut umum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil Tanpa hak berarti tidak ada hak sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa diamankan pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota, yang mana dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter);

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang akan menjual senjata api tersebut seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa juga sedang bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Alexander Haydar Ghifari Ahmad yang perannya hanya mendampingi Terdakwa dan tidak mengetahui apapun tentang senjata api yang akan Terdakwa jual tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) dengan cara membeli dari sdr. YADI seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk proses transaksi nya yaitu dengan cara transfer VIA Rekening BCA Syariah Norek. : 017 0020 838 atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI Ke Rekening BCA Norek. : 2831 5673 19 atas nama YADI SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama sdr. YADI untuk menanyakan apakah memiliki senjata api yang dapat Terdakwa beli, dan seseorang yang bernama sdr. YADI menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter), seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli dengan cara transfer Rekening BCA Syariah Norek. : 017 0020 838 atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI Ke Rekening BCA Norek. : 2831 5673 19 atas nama sdr. YADI SUPRIYADI, dengan proses pengiriman Senjata tersebut dengan menggunakan kurir J&T ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Bintara I, RT. 006, RW. 002, No. 24, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan selanjutnya senjata SIGG SAUER tersebut telah Terdakwa terima dan Terdakwa kuasai pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima pesan dari Saksi Alexander Haydar Ghifari Ahmad bermaksud mengajak Terdakwa untuk bertemu di Cotta Coffee, Jalan Kemang Raya, Nomor 19, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Kota, untuk meminum kopi sambil mengobrol, namun Terdakwa menjawab bahwa dirinya ingin Cash On Delivery (COD) / kegiatan jual beli 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa tiba di lokasi tersebut sambil membawa tas Belanja Warna merah yang berisi 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter), lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alexander Haydar Ghifari Ahmad "Khaidar, gua keluar dulu ya bentar" sambil

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas belanja warna merah tersebut, sekitar 5 menit kemudian ada beberapa petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senjata Api dengan merek SIGG SAUER warna hitam Kaliber 9 mm (sembilan mili meter) berikut 10 (sepuluh) butir peluru ukuran 9 mm (sembilan mili meter) milik Terdakwa yang rencananya akan dijual dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No Lab. 5366/BSF/2025 tanggal 8 September 2025 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I sub 1 adalah jenis senjata api rakitan model pistol, berdiameter lubang laras Ø=9,06mm komponen lengkap berfungsi dengan baik dan dapat meledak, 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.1 s.d Q2.10 yang tersebut pada bab I sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9x19mm, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki kelengkapan surat-surat terkait senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api berjenis Pistol, bertuliskan SIGG SAUER, Warna Hitam;
- 10 (sepuluh) Butir Amunisi atau Peluru dengan kaliber 9 mm, Warna Emas;
- 1 (satu) Tas bertuliskan "SUPERINDO, Lebih Asik TANPA Kantong Plastik" dan terdapat gambar Singa dan Daun, Warna Merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI, NIK: 3175071211010013 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai, membawa Senjata Api tentunya akan dapat membahayakan dan berpotensi dapat disalah gunakan bagi pihak lain untuk melakukan kejahatan lain terkait kepemilikan senjata api tanpa hak tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan merupakan jaringan teroris;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rofi Rohman Assidiqi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai, membawa Senjata Api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api berjenis Pistol. bertuliskan SIGG SAUER, Warna Hitam;
 - 10 (sepuluh) Butir Amunisi atau Peluru dengan kaliber 9 mm, Warna Emas;
 - 1 (satu) Tas bertuliskan "SUPERINDO, Lebih Asik TANPA Kantong Plastik" dan terdapat gambar Singa dan Daun, Warna Merah;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama ROFI ROHMAN ASSIDIQI, NIK: 3175071211010013;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H., Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H.
ttd

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Awal Son Wellem Sasube, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)